

eul_wid: fci-ad

Ὑπερείδης ὁ ῥήτωρ · Hypereides the Orator

Against Athenogenes

Κατ' Ἀθηνογένους

Period: Κλασική Classical

Dialect: Ἀττική Attic

Domain: Ῥητορική Oratory

Format: Λόγος Oration

Eux Ar t ὙΠΕΡ ΕΥΞΕΝΙΠΠΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΝ. Ἀλλ' ἔγωγε ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς παρακαθημένους ἀρτίως ἔλεγον, θαυμάζω, εἰ μὴ προσίστανται ἤδη ὑμῖν αἱ τοιαῦται εἰς __ αγγελῖαι.

Eux Ar 18 τὸ μὲν γὰρ πρότερον εἰσηγγέλλοντο παρ' ὑμῖν Τιμόμαχος καὶ Λεωσθένης καὶ Καλλίστρατος καὶ Φίλων ὁ ἐξ Ἀναίων καὶ Θεότιμος ὁ Σηστὸν ἀπολέσας __ καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι· καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ναῦς αἰτίαν ἔχοντες προδοῦναι, οἱ δὲ πόλεις Ἀθηναίων, ὁ δὲ ῥήτωρ ὦν λέγειν μὴ τὰ ἄριστα τῷ δή __ μωι· καὶ οὔτε τούτων πέντε ὄντων οὐδεὶς ὑπέμεινε τὸν ἀγῶνα, ἀλλ' αὐτοὶ ὥχοντο φεύγοντες ἐκ τῆς πόλεως, οὔτ' ἄλλοι πολλοὶ τῶν εἰσαγγελλομένων, ἀλλ' ἦν σπάνιον ἰδεῖν ἀπ' εἰσαγγελίας τινὰ κρινόμενον ὑπακούσαντα εἰς τὸ δι __ καστήριον· οὕτως ὑπὲρ μεγάλων ἀδικημάτων καὶ περιφανῶν αἱ εἰσαγγε __ λῖαι τότε ἦσαν.

Eux Ar 19 νυνὶ δὲ τὸ γινόμενον ἐν τῇ πόλει πάνυ __ καταγέλαστόν ἐστιν. Διογνίδης μὲν καὶ Ἀντίδωρος ὁ μέτοικος εἰσαγγέλλονται ὡς πλέονος μισθοῦντες τὰς αὐλητρίδας __ ἢ ὁ νόμος κελεύει, Ἀγασικλῆς δ' ὁ ἐκ Πειραιέως, ὅτι εἰς Ἀλιμουσίους ἐνεγράφη], Εὐξένιππος δ' [ὑπ]έρ τῶν ἐνυπνίων] ὦν φησιν ἑωρακέ]ναι· ὦν οὐδεμ[ία] δήπου τῶν αἰτι[ῶ]ν τούτων οὐδὲν κοινωνεῖ τῷ εἰς __ αγγελτικῷ νόμῳ.

Eux Ar 20 Καίτοι ὦ ἄνδρες δικασταί ἐπὶ τῶν δημοσίων ἀγῶνων οὐ χρή τοὺς δικαστὰς πρότερον τὰ καθ' ἕκαστα τῆς κατηγορίας ὑπομένειν ἀκούειν, πρὶν <ἂν> αὐτὸ τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀγῶνος καὶ τὴν ἀντιγραφὴν ἐξετάσωσιν εἰ ἔστιν ἐκ τῶν νόμων ἢ __ μή· οὐ μὰ Δία οὐχ ὥσπερ ἐν τῇ κατηγορίᾳ Πολύευκτος ἔλεγεν, οὐ φάσκων δεῖν τοὺς ἀπολογουμένους ἰσχυρίζεσθαι τῷ εἰσαγγελτικῷ νόμῳ, ὃς κελεύει κατὰ τῶν ῥητόρων αὐτῶν τὰς εἰσαγγελίας ε[ῖ]ναι περὶ τοῦ λέγει[ν μὴ ἢ οὐ ἢ] τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ, οὐ κατὰ πάν __ των Ἀθηναίων.

Eux Ar 21 ἐγὼ δὲ οὔτε πρότερον οὐδενὸς ἂν μνησθεῖην ἢ τούτου, οὔτε πλείους οἶμαι δεῖν λόγους ποιῆσθαι περὶ ἄλλου τινός, ἢ ὅπως ἐν δημοκρατίᾳ κύριοι οἱ νόμοι ἔσονται, καὶ αἱ εἰσαγγελῖαι καὶ αἱ ἄλλαι κρίσεις κατὰ τοὺς νόμους εἰσὶ ἢ σ ἢ ασιν εἰς __ τὸ δικαστήριον· διὰ τοῦτο γὰρ ὑμεῖς ὑπὲρ ἀπάντων τῶν ἀδικημάτων, ὅσα ἔστιν ἐν τῇ πόλει, νόμους ἔθεσθε χωρὶς περὶ __ ἐκάστου αὐτῶν. ἀσεβεῖ τις περὶ τὰ ἱερά· γραφαὶ ἀσεβείας __ πρὸς τὸν βασιλέα. φαῦλός ἐστι πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ γονεῖς· ὁ ἄρχων ἐπὶ τούτου __ κάθηται. παράνομά τις ἐν τῇ πόλει γράφει· θεσμοθε __ τῶν συνέδριον ἔστι.

Eux Ar 22

ἀπαγωγῆς ἄξια ποιεῖ ἀρχὴ τῶν ἑνδεκα ____ καθέστηκε. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀδικημάτων ἀπάντων καὶ νόμους καὶ ἀρχὰς καὶ δικαστήρια τὰ προσήκοντα ἐκάστοις αὐτῶν ἀπέδο ____ τε. ὑπὲρ τίνων οὖν οἴεσθε δεῖν τὰς εἰσαγγελίας γίνεσθαι; τοῦτ' ἤδη καθ' ἕκαστον ἐν τῷ νόμῳ ἐγράψατε, ἵνα μὴ ἀγνοῇ ____ μηδεὶς. ἐάν τις, φησὶ, τὸν δῆμον τὸν Ἀθη ____ ναίων καταλύῃ· εἰκότως ὦ ἄνδρες δικα ____ σταί· ἢ γὰρ τοιαύτη αἰτία οὐ παραδέχεται σκῆψι[ν ο]ὔδεμίαν οὐδενὸς οὐδ' ὑπωμοσίαν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην αὐτὴν δεῖ εἶναι ἐν τῷ δικα ____ στηρίῳ· ἢ συνίη ποι ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου ἢ ἐταιρικὸν συναγάγη, ἢ ἐάν τις πόλιν τινὰ προδῶι ἢ ναῦς ἢ πεζὴν ἢ ναυτικὴν στρατιάν, ἢ ῥήτωρ ὢν μὴ λέγῃ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων χρήματα λαμβά ____ νων· τὰ μὲν ἄνω τοῦ νόμου κατὰ πάντων τῶν πολιτῶν ____ γράψαντες (ἐκ πάντων γὰρ καὶ τὰδικήματα ____ ταῦτα γένοιτ' ἄν), τὸ δὲ τελευταῖον τοῦ νόμου κατ' αὐτῶν τῶν ῥητόρων, παρ' οἷς ἔστιν καὶ τὸ γράφειν τὰ ψη ____ φίσματα.

Eux Ar 23 ἐμαίνεσθε γὰρ ἄν, εἰ ἄλλον τινὰ τρόπον τὸν νόμον τοῦτον ἔθε ____ σθε ἢ οὕτως, εἰ τὰς μὲν τιμὰς καὶ τὰς ὠφελίας ἐκ τοῦ λέγειν οἱ ῥήτορες καρποῦνται, τοὺς δὲ κινδύνους ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς ιδιώταις ἀνεθή ____ κατε.

Eux Ar 24 ἀλλ' ὅμως Πολύευκτος οὕτως ἐστὶν ἀνδρεῖος, ὥστε εἰσαγγελίαν διώκων οὐκ ἔφη δεῖν τοὺς φεύγοντας τῷ εἰσαγγελτικῷ νόμῳ ____ χρῆσθαι. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι πάντες κατήγοροι, ὅταν οἴωνται δεῖν ἐν τῷ προτέρῳ λόγῳ ὑφελεῖν τῶν φευγόντων τὰς ἀπο ____ λογίας, τοῦτο παρακελεύονται τοῖς δικασταῖς, μὴ ἐθέλῃν ἀκούειν τῶν ἀπολογουμένων, ἐάν τινες ἔξω τοῦ νόμου λέγωσιν, ἀλλ' ἀπαντᾶν πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ κελεύειν τὸν νόμον ἀναγινώ ____ σκειν· σὺ δὲ τούναντίον τὴν εἰς τοὺς νόμους καταφυγὴν ἐκ τῆς ἀπολογίας οἶε δεῖν ἀφελέσθαι Εὐξε ____ νίππ[ο]υ.

Eux Ar 25 Καὶ πρὸς τούτοις οὐδὲ βοηθεῖν οὐδένα φῆς δεῖν αὐτῷ οὐδὲ συναγορεύειν, ἀλλὰ παρακελεύῃ τοῖς δικασταῖς μὴ θέλῃν ἀκούειν τῶν ἀναβαι ____ νόντων. καίτοι τί τοῦ <του> τῶν ἐν τῇ πόλει βέλτιον ἢ δ[η]μοτικώτερόν ἐστι, πολλῶν καὶ ἄλλων καλῶν ὄντων, ἢ ὅποταν τις ιδιώτης εἰς ἄγῶνα καὶ κίνδυνον καταστάς μὴ δύνηται ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, τούτῳ τὸν βουλόμενον τῶν πολιτῶν ἐξεῖναι ἀναβάντα βοηθῆσαι καὶ τοὺς δικαστὰς ὑπὲρ τοῦ πράγματος τὰ δίκαια διδάξαι; ἀλλὰ νῆ Δία αὐτὸς τοιοῦτῳ πράγματι οὐ κέχρησαι.

Eux Ar 26 ἀλλ' ὅτ' ἔφευγες τὸν ἄγῶνα ὑπ' Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐξ Οἴου, δέκα μὲν συνηγόρους ἐκ τῆς Αἰγῆίδος φυλῆς ἡτήσω, ὧν καὶ ἐγὼ εἶ[ι]ς ἦν αἰρεθεὶς ὑπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τῶν ἄλλων [Ἀ]θηναίων ἐκάλεις ἐπὶ τὸ δικαστήριον τοὺς βο ____ ηθησοντάς σοι. καὶ τὰ μὲν ἄλλα τί δεῖ λέγειν; αὐτῷ δὲ τούτῳ τῷ ἄγῳ πῶς κέχρησαι; οὐ κατηγόρησας ὅποσα ἐβούλου; οὐ Λυκοῦργον ἐκάλεις συγκατηγόρησοντα, οὔτε τῷ λέγειν οὐδενὸς τῶν ἐν τῇ πόλει καταδεέστερον ὄντα, παρὰ τούτοις τε μέτριον καὶ ἐπιει ____ κῇ δοκοῦντα εἶναι; εἴτα σοὶ μὲν ἔξεστι καὶ φε[ύ]γοντι τοὺς βοηθησοντάς καλε[ῖ]ν καὶ διώκοντι το[ύς] συγκατηγόρους ἀναβιβάσασθαι, ὃς οὐ μόνον ὑπὲρ σεαυτοῦ δύνασαι εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ὅλη πόλει πράγματα παρέχειν ἴκα ____ νὸς εἶ, Εὐξενίπῳ δ' ὅτι ιδιώτης ἐστὶ καὶ πρεσβύτερος οὐδὲ τοὺς φίλους καὶ τοὺς οἰκείους ἐξέσται βοηθεῖν, εἰ δὲ μή, διαβληθήσονται ὑπὸ σοῦ; νῆ Δία· τὰ γὰρ πεπραγμένα αὐτῷ δεινὰ ἐστὶ καὶ ἄξια θανάτου, ὥς σὺ λέγεις ἐν τῇ κατηγορίᾳ.

Eux Ar 27 σκέψασθε δὴ ὦ ἄνδ[ρ]ες δικασταὶ καθ' ἕνα αὐτῶν ____ ἐξετάζοντες. ὁ δῆμος προσέταξεν Εὐξενίπῳ τρίτῳ αὐτῷ ἐγκατακλιθῆναι εἰς τὸ ἱερόν, οὗτος δὲ κοιμηθεὶς ἐνὺπνιόν φησιν ἰδεῖν, ὃ τῷ δήμῳ ἀπαγ ____ γεῖλαι.

Eux Ar 28 τοῦτ' εἰ μὲν ὑπελάμβανες ἀληθὲς εἶναι, καὶ ὃ εἶδεν ἐν τῷ ὕπνῳ τοῦτ' αὐτὸν ἀπαγγεῖλαι πρὸς τὸν δῆμον, τί καὶ ἀδικεῖ, ἃ ὁ θεὸς αὐτῷ προσέταττε ταῦτ' ἐξαγγείλας ____ πρὸς Ἀθηναίους; εἰ δέ, ὥσπερ νυνὶ λέγεις, ἡγοῦ αὐτὸν καταψεύσασθαι τοῦ θεοῦ καὶ χαριζόμενόν τισι μὴ τάληθῃ

ἀπηγγελκέναι τῷ δήμῳ, οὐ ψήφισμα ἔχρην σε πρὸς τὸ ἐνύπνιον γράφειν, ἀλλ' ὅπερ ὁ πρότερος ἐμοῦ λέγων εἶπεν, εἰς Δελφοὺς πέμψαντα πυθέσθαι παρὰ τοῦ — θεοῦ τὴν ἀλήθειαν. σὺ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησας, ψήφισμα δὲ αὐτοτελὲς ἔγραψας κατὰ δυοῖν φυλαῖν οὐ μόνον ἀδικώτατον, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον — αὐτὸ ἐαυτῷ· δι' ὅπερ ἦλως παρανόμων, οὐ δι' Εὐξένιππον.

Eux Ar 29 Ἐξετάσωμεν δὲ περὶ αὐτοῦ τουτονὶ τὸν τρό— πον. αἱ φυλαὶ σύνδυο γενόμεναι τὰ ὄρη τὰ ἐν Ὠρωπῷ διείλοντο, τοῦ δήμου αὐταῖς δόντος. τοῦτο τὸ ὄρος ἔλαχεν Ἀκαμαν — τὶς καὶ Ἴπποθοωντίς. ταύτας τὰς φυλὰς ἔγραψας ἀποδοῦναι τὸ ὄρος τῷ Ἀμφιαράῳ καὶ τὴν τιμὴν ὧν ἀπέδοντο, ὡς πρότερον τοὺς ὀριστὰς τοὺς πεντήκοντα ἐξελόντας αὐτὸ τῷ θεῷ καὶ ἀφορίσαντας, καὶ οὐ προσηκόντως τὰς δύο φυ — λὰς ἐχούσας τὸ ὄρος. μικρὸν δὲ διαλιπὼν ἐν ταύτῳ ψηφίσματι γράφεις τὰς ὀκτὼ φυλὰς πορίσαι τῷ <ῖ> ν δυοῖν φυλαῖν τὰ διάφορα καὶ ἀποδοῦναι, ὅπως ἂν μὴ ἐλαττώσιν — ται.

Eux Ar 30 καίτοι εἰ μὲν ἴδιον <ὄν> τῶν φυλῶν ἀφηροῦ τὸ ὄρος, πῶς οὐκ ὁρ — γῆς ἄξιος <εἶ> ; εἰ δὲ μὴ προσηκόντως εἶχον αὐτό, ἀλλὰ τοῦ θεοῦ ὄν, διὰ τί τὰς ἄλλας φυλὰς ἐγ[ρ]αφες αὐταῖς προσαποδιδόναι ἀργύριον; ἀγαπητὸν γὰρ ἦν αὐταῖς, εἰ τὰ τοῦ θεοῦ ἀποδώσουσιν καὶ μὴ προσαποτείσουσι ἀργύ — ριον. Ταῦτ' ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐξεταζόμενα οὐκ ὀρθῶς ἐδόκει γεγράφθαι, ἀλλὰ κατεψηφίσαντό σου οἱ δικασταί. εἴτ' εἰ μὲν ἀπέφυγες τὴν γραφὴν, οὐκ ἂν κατεψεύσατο οὗτος τοῦ θεοῦ, ἐπειδὴ δὲ συνέβη σοι ἀλῶναι, Εὐξένιππον δεῖ — ἀπολωλέναι; καὶ σοὶ μὲν τῷ τοιοῦτο ψήφισμα γράψαντι πέντε καὶ εἴκοσι δραχμῶν — ἐτιμήθη, τὸν δὲ κατακλιθέντα εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ δήμου κελεύσαντος μηδ' ἐν — τῇ Ἀττικῇ δεῖ τεθάρθαι; Ναί· δεινὰ γὰρ ἐποίησεν περὶ τὴν φιάλην, ἔασας Ὀλυμπιάδα ἀναθεῖναι εἰς τὸ ἄγαλ — μα τῆς Ὑγιείας.

Eux Ar 31 τοῦτο γὰρ ὑπολαμβάνεις, ἐφόδιον ἐαυτῷ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸ ἐκείνης ὄνομα παραφέρων καὶ κολακείαν ψευδῇ κατηγορῶν Εὐξένιππου, μῖσος καὶ ὀργὴν αὐτῷ συλλέξειν παρὰ τῶν — δικαστῶν. δεῖ δὲ ὧ βέλτιστε μὴ ἐπὶ τῷ Ὀλυμπιάδος ὀνόματι καὶ τῷ Ἀλεξάνδρου τῶν πολιτῶν τινα ζητεῖν κακόν τι ἐργάσασθαι, ἀλλ' ὅταν ἐκεῖνοι πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ἐπιστέλλωσι μὴ τὰ δίκαια μηδὲ τὰ προσήκοντα, τότε ἀναστάντα ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀντιλέγειν καὶ πρὸς τοὺς ἦκοντας παρ' αὐτῶν δικαιολογεῖσθαι καὶ εἰς τὸ κοινὸν τῶν Ἑλλήνων συνέδριον πορεύεσθαι βοη — θήσοντα τῇ πατρίδι.

Eux Ar 32 σὺ δ' ἐκεῖ μὲν οὐδεπώποτε ἀνέστης οὐδὲ λόγον περὶ αὐτῶν ἐποιήσω, ἐνθάδε δὲ μισεῖς Ὀλυμπιάδα ἐπὶ τῷ ἀπολέσαι Εὐξένιππον, καὶ φῆς κόλακα αὐτὸν εἶναι ἐκείνης καὶ — Μακεδόνων· ὃν ἂν δείξης ἀφιγμένον πώποτε εἰς Μακεδονίαν, ἢ ἐκείνων τινὰ ὑποδεξάμενον εἰς τὴν αὐτοῦ οἰκίαν, ἢ χρώμενον τῶν ἐκεῖθεν τινὶ ἢ ἐντυγχάνοντα, ἢ λόγους καὶ οὐστινασοῦν ἢ ἐπ' ἐργαστηρίου ἢ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἢ ἄλλοθί που περὶ τούτων τῶν πραγμάτων εἰρηκότα, καὶ μὴ κοσμίως καὶ μετρίως τὰ αὐτοῦ πράττοντα ὥσπερ εἴ τις καὶ ἄλλος τῶν πολιτῶν, χρησάσθωσαν αὐτῷ οἱ δικασταί ὅ τι — βούλονται.

Eux Ar 33 εἰ γὰρ ταῦτα ἦν ἀληθῆ ἃ κατηγορεῖς, οὐκ ἂν σὺ μόνος ἦδεις, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες οἱ ἐν τῇ πόλει, ὥσπερ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι τι ὑπὲρ ἐκείνων ἢ λέγουσιν ἢ πράττουσιν, οὐ μόνον αὐτοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι Ἀθηναῖοι ἴσασι καὶ τὰ παιδία τὰ ἐκ τῶν διδασκαλείων καὶ τῶν ῥητόρων τοὺς παρ' ἐκείνων μισθαρνοῦντας καὶ τῶν ἄλλων τοὺς ξενίζοντας τοὺς ἐκεῖθεν ἦκοντας καὶ ὑποδεχομένους καὶ εἰς τὰς ὁδοὺς ὑπαντῶντας ὅταν προσίωσι· καὶ οὐδαμοῦ ὅψει οὐδὲ παρ' ἐνὶ τούτων Εὐξένιππον καταριθμούμε — νον· σὺ δ' ἐκείνων μὲν οὐδένα κρίνεις οὐδ' εἰς ἀγῶνα καθίστης, οὐς πάντες ἴσασι ταῦτα πράττοντας, κατ' Εὐξένιππου δὲ κολακείαν [κ]ατηγορεῖς, οὗ ὁ βίος τὴν αἰτίαν οὐ παραδέχεται.

Eux Ar 35

καίτοι, εἰ νοῦν εἶχες, περί γε τῆς φιάλης τῆς ἀνατεθείσης οὐτ' ἂν Εὐξένιππον ἦτιώ, οὐτ' ἂν ἄλλον λόγον οὐδένα ἐνταῦθα ἐποιήσω· οὐ γὰρ — ἀρμόττει. διὰ τί; καί μου τὸν λόγον ὦ ἄνδρες δικασταὶ ἀκούσατε, ὃν μέλλω λέγειν — ὑμῖν. Ὀλυμπιάς ἐγκλήματα πεποιήται περὶ τὰ ἐν Δωδώνῃ οὐ δίκαια, ὡς ἐγὼ δις ἤδη ἐν τῷ δήμῳ ἐναντίον ὑμῶν καὶ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων πρὸς τοὺς ἥκοντας παρ' αὐτῆς ἐξήλεγξα οὐ προσήκοντα αὐτὴν ἐγκλήματα τῇ πόλει ἐγκαλοῦ — σαν. ὑμῖν γὰρ ὁ Ζεὺς ὁ Δωδωναῖος προσέταξεν ἐν τῇ μαντείᾳ τὸ ἄγαλμα τῆς Διῶνης ἐπικοσμήσαι· καὶ ὑμεῖς πρόσωπόν τε ποιησάμενοι ὡς οἶόν τε κάλλιστον καὶ τᾶλλα πάντα τὰ ἀκόλουθα, καὶ κόσμον πολὺν καὶ πολυτελῆ τῇ θεῷ παρασκευάσαντες, καὶ θεωρίαν καὶ θυσίαν πολλῶν χρημάτων ἀποστείλαντες, ἐπεκοσμήσατε τὸ ἔδος τῆς Διῶνης ἀξίως καὶ ὑμῶν αὐ — τῶν καὶ τῆς θεοῦ.

Eux Ar 36 ὑπὲρ τούτων ὑμῖν τὰ ἐγκλήματα ἦλθε παρ' Ὀλυμπιάδος ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς, ὡς ἡ χώρα εἶη ἡ Μολοττία αὐτῆς, ἐν ᾗ τὸ ἱερόν ἐστιν· οὐκ οὐν προσήκε <ι> ν ἡμᾶς τῶν ἐ — κεῖ οὐδὲ ἐν κινεῖν. ἐὰν μὲν τοίνυν τὰ περὶ τὴν φιάλην γεγονότα ἐν ἀδικήματι ψηφίσθητε εἶναι, τρόπον τινὰ καὶ ἡμῶν αὐτῶν καταγινώσκομεν ὡς τὰ ἐκεῖ οὐκ ὀρθῶς ἐπρά — ξαμεν· ἐὰν δ' ἐπὶ τοῦ γεγενημένου ἔωμεν, τὰς τραγωδίας αὐτῆς καὶ τὰς κατηγορίας ἀφηρηκότες — ἐσόμεθα.

Eux Ar 37 οὐ γὰρ δήπου Ὀλυμπιάδι μὲν τὰ Ἀθήνησιν ἱερὰ ἐπικοσμεῖν ἔξεστιν, ἡμῖν δὲ τὰ ἐν Δωδώνῃ οὐκ ἔξεσται, καὶ ταῦτα τοῦ θεοῦ προστάξαντος. Ἀλλ' οὐκ ἔστιν ὦ Πολύευκτε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, ὅθεν κατηγορίαν οὐκ ἂν ποιήσαιο. καίτοι σε ἐχρῆν, ἐπεὶ περ προήρησαι πολιτεύεσθαι, καὶ νῆ Δία καὶ δύνασαι, μὴ τοὺς ἰδιώτας κρίνειν μηδ' εἰς τούτους νεανιεύεσθαι, ἀλλὰ τῶν ῥητόρων ἐὰν τις ἀδικῇ, τοῦτον κρίνειν, στρατηγὸς ἐὰν τις μὴ τὰ δίκαια πράττει, τοῦτον εἰσαγγέλλειν· παρὰ γὰρ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ δύνασθαι βλάπτειν τὴν πόλιν, ὅσοι ἂν αὐτῶν προαιρῶνται, οὐ παρ' Εὐξενίπῳ οὐδὲ τῶν δικαστῶν τούτων οὐ — δενί.

Eux Ar 38 καὶ οὐ σὲ μὲν οὕτως οἶομαι δεῖν πράττειν, αὐτὸς δὲ ἄλλον τινὰ τρόπον τῇ πολιτείᾳ κέχρημαι, ἀλλ' οὐδ' αὐτὸς ἰδιώτην οὐδένα πώποτε ἐν τῷ βίῳ ἔκρινα, ἤδη δὲ τισι καθ' ὅσον ἐδυνάμην ἐβοήθησα. τίνας οὖν κέκρικα καὶ εἰς ἀγῶνα καθέστακα; Ἀριστοφῶντα τὸν Ἀζηνιέα, ὃς ἰσχυρότατος ἐν τῇ — πολιτείᾳ γεγένηται· (καὶ οὗτος ἐν τούτῳ τῷ δικαστηρίῳ παρὰ δύο ψήφους ἀπέ — φυγε) Διοπεΐθη τὸν Σφήττιον, ὃς δεινότατος <ε> δόκει εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει· Φιλοκράτη τὸν Ἀγνούσιον, ὃς θρασύτατα καὶ ἀσελγέστατα τῇ πολιτείᾳ κέχρηται· τοῦτον εἰσαγγείλας ἐγὼ ὑπὲρ ὧν Φιλίππῳ ὑπηρέτει [καὶ] κατὰ τῆς πόλεως εἶλον ἐν τῷ δικαστηρίῳ καὶ τὴν εἰσαγγελίαν ἔγραψα δικάϊαν καὶ ὥσπερ ὁ νόμος κελεύει, ῥήτορα ὄντα λέγειν μὴ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων χρήματα λαμβάνοντα καὶ δωρεὰς παρὰ τῶν τάναντία πραττόντων τῷ δήμῳ· καὶ οὐδ' οὕτως ἀπέχρησέ μοι τὴν εἰσαγγελίαν [αν] δοῦναι, ἀλλ' ὑποκάτω παρέγραψα· τάδ' εἶπεν οὐ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ χρήματα λαβὼν, εἶτα τὸ ψήφισμα αὐ — τοῦ ὑπέγραψα, καὶ πάλιν· τάδε εἶπεν οὐ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ χρήματα λαβὼν, καὶ τὸ ψήφισμα παρέγραφον.

Eux Ar 40 καὶ ἔστι μοι πεντάκις ἢ ἑξάκις τοῦτο γεγραμμένον· δίκαιον γὰρ ὦμην δεῖν τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν κρί — σιν ποιῆσαι. σὺ δ' ἂ μὲν εἰπεῖν Εὐξένιππον φῆς οὐ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ, οὐκ εἶχες γράψαι εἰς τὴν εἰσαγγελίαν, ἰδιώτην δ' ὄντα κρίνεις ἐν τῇ τοῦ ῥή — τορος τάξει· μικρὰ δὲ περὶ τῆς ἀντιγραφῆς εἰπὼν, ἐτέρας αἰτίας καὶ διαβολὰς ἤκεις φέρων κατ' αὐ — τοῦ, λέγων ὡς Φιλοκλεῖ τὴν θυγατέρα ἐδίδου καὶ Δημοτίωνος δίαίταν ἔλαβεν, καὶ ἄλλας τοιαύτας κατηγορίας, ἵν' ἐὰν μὲν ἀφόμενοι τῆς εἰσαγγελίας περὶ τῶν ἔξω τοῦ πράγματος κατηγορηθέντων ἀπολογῶνται, ἀπαντῶσιν αὐτοῖς οἱ δικασταί· 'τί — ταῦθ' ἡμῖν λέγετε'; ἐὰν δὲ μηδένα λόγον περὶ αὐτῶν ποιῶνται, ὁ ἀγὼν αὐτοῖς χείρων γίγνηται· τῶν γὰρ κατηγορηθέντων τὸ μὴ λαβὼν ἀπολογίαν ὑπὸ τῇ ὀργῇ τῶν δικαστῶν κατα — λείπεται.

Eux Ar 41

καὶ τὸ πάντων δεινὸν ἄτον τῶν ἐν τῷ λόγῳ λεγομένων ὑπὸ σοῦ, ὃ σὺ ὦρον λανθάνειν ὦν ἔνεκα λέγεις, οὐ λανθάνων, ὅποτε παραφθέγγαιο ἐν τῷ λόγῳ πολλάκις, ὡς πλούσιός ἐστιν Εὐξένιππος, καὶ πάλιν διαλιπὼν, ὡς οὐκ ἐκ δικαίου πολλὴν οὐσίαν συνείλεκται· ἃ εἰς μὲν τὸν ἀγῶνα τοῦτον οὐδὲν δήπου ἐστίν, εἴτε πολλὰ οὗτος κέκτηται εἴτε ὀλίγα, τοῦ δὲ λέγοντος κακοηθία καὶ ὑπόληψις εἰς τοὺς δικαστὰς οὐ δικαία, ὡς ἄλλοθι που οὗτοι τὴν γνώμην ἂν σχοίησαν ἢ ἐπ' αὐτοῦ — τοῦ πράγματος καὶ πότε[ρον] ἀδικεῖ ὑμᾶς ὁ κριν[όμενος] ἢ οὐ.

Eux Ar 42 Κακ[ῶς] μοι δοκεῖς εἰδ[έ]ναι ὦ Πολύευκτε σ[ύ] τε καὶ οἱ ταῦτα γινώσκοντες, ὅτι οὔτε δῆμός ἐστιν οὐδ' ἐγὼ ἐν τῇ οἰκουμένῃ οὔτε μόναρχος οὔτε ἔθνος μεγαλοψυχότερον τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων, τοὺς δὲ συκοφαντούμενους τῶν πολιτῶν ὑπὸ τινῶν ἢ καθ' ἓνα ἢ ἄθρους οὐ προίεται ἀλλὰ βοηθεῖται.

Eux Ar 43 καὶ πρῶτον μὲν Τεῖσιδος τοῦ Ἀγρυλῆθεν ἀπογράψαντος τὴν Εὐθυκράτους οὐσίαν ὡς δημοσίαν οὔσαν, ἢ πλεόνων ἢ ἐξήκοντα τάλαντων ἦν, καὶ μετ' ἐκείνην πάλιν ὑπισχνουμένου τὴν Φιλίππου καὶ Ναυσικλέους ἀπογράψειν, καὶ λέγοντος ὡς ἐξ ἀναπογράφων μετὰλλων πεπληρωμένον, τοσοῦτον οὗτοι ἀπέλιπον [τοῦ] προσησθαι τινὰ τ[οιοῦτο]ν λόγον ἢ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν, ὥστε τὸν ἐχειρήσαντα συκοφαντεῖν αὐτοὺς εὐθὺς ἠτίμωσαν, τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων — οὐ μεταδόντες.

Eux Ar 44 τοῦτο δ', εἰ βούλει, τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν δικαστῶν πραχθὲν τοῦ ἐξεληθόντος μηνὸς πῶς οὐ μεγάλου ἐπαίνου — ἄξιόν ἐστι· φήναντος γὰρ Λυσάνδρου τὸ Ἐπικράτους μετάλλον τοῦ Παλληνέως ὡς ἐν τῶν μέτρων τετμημένον, ὃ ἡργάζετο μὲν ἡδὴ τρία ἔτη, μετεῖχον δ' αὐτοῦ οἱ πλουσιώτατοι σχεδόν τι τῷ πόλει, ὃ δὲ Λύσανδρος ὑπισχνεῖτο τριακόσια τάλαντα εἰσπράξειν τῇ πόλει· τ[οσαῦτα] γὰρ εἰληφέναι αὐτοὺς ἐκ — τοῦ μετάλλου· ἀλλ' ὅμως οἱ δικασταὶ οὐ πρὸς τὰς τοῦ κατηγοροῦ υποσχέσεις ἀποβλέποντες ἀλλὰ πρὸς τὸ δίκαιον, ἔγνωσαν ἴδιον εἶναι τὸ μετάλλον, καὶ τῇ αὐτῇ ψήφῳ τὰς οὐσίας αὐτῶν ἐν ἀσφαλείᾳ κατέστησαν καὶ τὴν ὑπόλοιπον ἐργασίαν τοῦ μετάλλου ἐβεβαίωσαν.

Eux Ar 45 τοιγαροῦν αἱ καινοτομίαι πρότερον ἐκλείμμεναι διὰ τὸν φόβον νῦν ἐνεργοί, καὶ τῆς πόλεως αἱ πρόσοδοι αἱ ἐκείθεν πάλιν αὖξονται, ἃς ἐλυμήναντό τινες τῶν ῥητόρων ἐξαπ[ατήσαντες] τὸν δῆμον καὶ δασμολογῶντες αὐτοὺς ἐκείθεν. ἔστι γὰρ ὁ ἄνδρες δικασταὶ οὐχ οὗτος [χρηστὸς] πολίτης, ὅστις μικρὰ δοὺς πλείω βλάπτει τὰ κοινά, οὐδ' ὅστις εἰς τὸ παραχρῆμα ἐξ ἀδίκου πορίσας κατέλυσε τῆς πόλεως τὴν ἐκ δικαίου πρόσοδον, ἀλλ' ὅτῳ μέλει καὶ τῶν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ὠφελίμων τῇ πόλει καὶ τῆς ὁμονοίας τῶν πολιτῶν καὶ τῆς δόξης τῆς ὑμετέρας· ὦν ἔνιοι οὐ φροντίζουσιν, ἀλλὰ τῶν ἐργαζομένων ἀφαιρούμενοι πόρους φασὶ τούτους πορίζειν, ἀπορίαν ἐν τῇ πόλει — παρασκευάζοντες· ὅταν γὰρ ἡ φοβερὸν τὸ κτᾶσθαι καὶ φεῖδεσθαι, τίς βουλήσεται — κινδυνεύειν; Τούτους μὲν οὖν ἴσως οὐ ραϊδίον ἐστι κωλύσαι ταῦτα πράττειν, ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνδρες δικασταί, ὥσπερ καὶ ἄλλους πολλοὺς σεσώκατε τῶν πολιτῶν ἀδίκως εἰς ἀγῶνας καταστάντας, οὕτω καὶ Εὐξένιππον βοηθήσατε, καὶ μὴ περιίδητε αὐτὸν ἐπὶ πράγματι οὐδενὸς ἀξίῳ καὶ εἰσαγγελίᾳ τοιαύτῃ, ἣ οὐ μόνον οὐκ ἔνοχός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ παρὰ τοὺς νόμους ἐστὶν εἰσηγγελημένη καὶ πρὸς τούτοις ὑπ' αὐτοῦ τοῦ κατηγοροῦ τρόπον — τινὰ ἀπολελυμένην.

Eux Ar 47 εἰσηγγέλκε γὰρ αὐτὸν Πολύευκτος λέγειν μὴ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων χρήματα λαμβάνοντα καὶ δωρεὰς παρὰ τῶν τάναντία πραττόντων τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων. εἰ μὲν οὖν ἔξωθεν τῆς πόλεως τινὰς ἡττιᾶτο εἶναι, παρ' ὧν τὰ δῶρα εἰληφότα Εὐξένιππον συναγωνίζεσθαι αὐτοῖς, ἦν ἂν αὐτῷ εἰπεῖν ὅτι, ἐπειδὴ ἐκείνους οὐκ ἔστι τιμωρήσασθαι, δεῖ τοὺς ἐνθάδε αὐτοῖς ὑπηρετοῦντας δίκην — δοῦναι.

Eux Ar 48

νῦν δὲ Ἀθηναίους φησὶν εἶναι, παρ' ὧν τὰς δωρεὰς — εἰληφέναι αὐτόν. εἴτα σὺ ἔχων ἐν τῇ πόλει τοὺς ὑπεναντία πράττοντας τῷ δήμῳ οὐ τιμωρῇ, ἀλλ' Εὐξενίπῳ πρά — γματα παρέχεις; Βραχὺ δ' ἔτι εἰπὼν περὶ τῆς ψήφου ἧς ὑμεῖς μέλλετε φέρειν — καταβήσομαι. ὅταν γὰρ μέλλητε ὧ ἄνδρες δικασταὶ διαψηφίζεσθαι, κελεύετε ὑμῖν τὸν γραμματέα ὑπαναγνῶναι τὴν τε εἰσαγγελίαν καὶ τὸν νόμον τὸν εἰσαγγελτικὸν καὶ τὸν ὄρκον τὸν ἡλιαστικόν· καὶ τοὺς μὲν λόγους ἀπάντων ἡμῶν ἀφέλε — τε, ἐκ δὲ τῆς εἰσαγγελίας καὶ τῶν νόμων σκεψάμενοι ὃ τι ἂν ὑμῖν δοκῇ δίκαιον καὶ εὖορκον εἶναι, — τοῦτο ψηφίσασθε.

Eux Ar 49 Ἐγὼ μὲν οὖν σοὶ Εὐξένιππε βεβοήθηκα ὅσα εἶχον. λοιπὸν δ' ἐστὶ δεῖσθαι τῶν δικαστῶν καὶ τοὺς φίλους παρακαλεῖν καὶ τὰ παιδιά ἀναβιβάζεσθαι. Ὑπὲρ Εὐξενίππου εἰσαγγελίας ἀπολογία πρὸς Πολύευκτον.